

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	시 정 1	-	-	기 타	*	사 전
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 □□社의 기성 유보금 및 CCR 미지급금에 대한 대가지급 지연이
자 추가 청구 필요

관 련 부 서 ■건설소

조 치 부 서 ■건설소 ●부

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 □□社와 ◇발전소(이하 ‘◇◇◇◇’,) ▲~▽ 호기의 운영지원용역
(이하 ‘■□□□’,) 계약을 체결하여 시운전, 교육훈련, 인허가 지원, 건설/운영관리시
스템 구축 등의 역무를 수행하였다.

그러나 우리 회사는 ■□□□ 수행과정에서 ◇◇◇◇ ▲~▽ 호기 공사기간이
연장되고 계약 역무 범위가 초과되어 추가 비용이 발생됨에 따라 그 비용을 정산
받고자 □□社과 수차례 협의 및 비용 청구 공문을 송부하는 등 지속적인 노력을
하였으나, □□社과의 이견으로 인해 지급받지 못하고 있다.

이에 우리 회사 ◆실에서는 ◇◇◇◇ ▽ 호기의 실질 준공 도래 및 ■□□□계약
시효중지 합의기간 만료기간에 맞춰 공기연장 및 추가역무 비용에 대해 □□社과

약정된 계약 분쟁해결 절차에 따라 그간에 투입된 사업비용을 회수하고자 20□■. 11. ++.부로 □□社측에 클레임을 통지하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「OCC 계약서」 41(Governing law) 및 42(Dispute Resolution)에 따르면, 준거법 조항에서는 “본 계약과 본 계약으로 인해 또는 본 계약과 관련하여 발생한 클레임이나 분쟁은 영국과 웨일즈법에 따라 특별히 관리되고 해석된다. 단, 본 계약의 관리 또는 해석을 타 재판관할권의 법에 회부할 수 있다는 법률 규정이나 원칙이 충돌하는 경우는 제외한다. 본 계약과 관련된 모든 클레임은 42조(분쟁해결)에 명시된 분쟁해결 절차에 따라 해결된다”고 되어 있다.

또한, 분쟁해결 조항에서는 “당사자들은 장기적 관계를 맺고 있음을 인식하고 필요시 고위급 경영진에 자문하는 등 원활한 업무관계를 통하여 신의성실하게 우호적으로 지체없이 모든 분쟁을 해결하기 위한 최선의 노력을 다한다. 본 계약에서 비롯되거나 본 계약과 관련된, 또는 본 계약의 체결이나 종료로부터 비롯되거나 이들과 연관된 모든 분쟁은(“클레임”), 그 본질에 상관없이, 42조의 규정에 따라 완벽하게 최종 해결된다. 동일한 핵심 운영 요소에서 발생하거나 이와 연관된 각각의 분쟁은 별개의 클레임을 구성한다.”고 되어 있다.

또한, ‘감사실 요청 CCR 등 미지급금 지연이자 관련 의견’ (변호사(미국), 20□■. 11. 27.)에 따르면, “준거법인 영국법은 통상적으로 판결 금액에 대한 지연이자 부과를 인정하고 있으며 영국 은행(the Bank of England) 기준금리에서 8%를 더하여 이를 법정 이자율로 하고 있습니다. 또한 지연이자의 근거가 되는  22조 전반을 살펴보더라도 합의 금액에 대한 즉각적 지급만을 명시할 뿐 분쟁 금액에

대한 지연이자 기산 여부에 대하여서는 명확히 서술된 바 없습니다. 또한 조정으로 간다면 당연히 본 미지급금 관련 지연이자 부분을 명시하여야 합니다. 만일 조정 이전 개별 협의를 통해 해결하자 한다면, 본 계약서상 관련 조항이 명확하지 않음을 인지하고 중재판결의 경우 22.8조의 지연이자율보다 높은 지연이자가 부과될 수 있다는 점과 22.2.3조의 주계약 연계 조항이 영국법상 인정되지 않는 조건부 지급 조항이 될 수 있어 〇〇社에 유리하게 해석될 수 있다는 점 등을 고려하여 〇〇社와 협의할 필요가 있습니다.” 라고 답변하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

〇〇〇〇계약의 준거법인 영국법에서는 일반적으로 중재 판결 금액에 대해 영국 은행 기준금리에서 8%를 더한 이자율을 정하여 대가지급 지연이자의 부과를 인정하고 있고, 〇〇〇〇계약에 따라 우리 회사가 추가로 수행된 역무로 발생한 비용을 〇〇社이 승인하지 않고 있으므로 〇〇社의 기성유보금 및 CCR 미지급금에 대해 대가 지급지연 이자를 포함하여 중재를 진행할 필요가 있다.

또한, 영국에서의 중재 절차는 통상 1년에서 1년 6개월 정도 소요되고 있고, 대가지급 지연이자는 대금 지급기한으로부터 30일이 지난 시점부터 판결완료일 또는 대금이 지급된 날까지 계산된다.

다만, 중재 판결 전까지는 클레임으로 인한 청구금액, 대금 지급기준일, 판결 완료일, 지연이자에 대해 전혀 확정할 수 없으며, 중재를 위해 우리 회사는 클레임 관련 법무법인의 검토를 받을 예정이다.

따라서 현재 〇〇社의 기성유보금 및 CCR 미지급금의 대가지급 지연이자를 계산하기는 어려우나, 우리 회사에서 〇〇社으로 공식 제출한 Part B의 날짜 및 청구

금액을 기준으로 하고, 판결완료 소요기간을 1년으로 가정하였을 경우, 대가지급 지연이자는 잠정적으로 ***원이므로 중재 전 법무법인을 통해 ㉨㉨社의 CCR 미지급금에 대한 대가지급 지연이자를 검토하여 중재를 진행하도록 필요가 있다.

관련자 의견 관련부서에서는 ㉨㉨社의 기성유보금 및 CCR 미지급금에 대해 대가지급 지연이자를 고려하여 중재를 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ■건설소장은

㉨㉨社의 기성유보금 및 CCR 미지급금에 대한 클레임에 대해 대가 지급지연 이자를 추가하시기 바랍니다.(시정 1)